سلسلة ج رقم 17

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة المالية
المديرية العامة للضرائب
مديرية الضرائب لولاية وهران **........................**
قباضة الضرائب لمفتشية الضرائب وهران شرق**........................**
قباضة الضرائب العقيد لطفي

MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Impôts
DIW de ....
Recette des Impôts de ....

الضريبة على الدخل الاجمالي

فوائض القِّيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنّية وغّير المبنيّة والحقوق العينّية العقارّية

(المادة 80- 1 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة)

تصريح يقوم مقام حافظة اشعار بالدفع، يكتتب لدى قباضة الضرائب التي يتواجد فيه العقار، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما ،ابتداء من تارّيخ إستصدار عقد البّيع.

I - معلومات متعلقة بالمتنازل والمشتري/ المشتريين

1.تعيين المتنازل(1):

- الاسم، اللقب : ....
فلان
- العنوان : ....
في 30-10-1998 بـ وهران
بلدية : .... ، ولاية : .... ، الرمز البريدي : | | | | | |
علان
- رقم التعريف الجبائي (2) : | | | | | | | | | | | | | | | |
وهران
- رقم التعريف الوطني : ....
6744778888

2 .تعيين المشتري/ المشتريين:
موظف
- الاسم، اللقب او اسم المؤسسة : ....
- العنوان : ....

- الاسم، اللقب او اسم المؤسسة: بلاني ....
- العنوان : ....
08/09/1998

وهران
- الاسم، اللقب او اسم المؤسسة: ....
6644577888
- العنوان: ....

II- تعيين العقار اوالحقوق العينّية المتنازل عنها

- طبيعة العقارالمتنازل عنه (3): .... ، التكوين الكلي (مبني أو غير مبني) (4): ....
- طبيعة الحقوق العينّية المتنازل عنه: ....
شقة سكنية)سكن ترقوي / فردي(
- عنوان او موقع العقار : ....
حي العقيد لطفي، وهران
بلدية : .... ، ولاية : .... ، الرقم البريدي : | | | | | |
وهران
قسم 12، مجموعة ملكية رقم 45
- طبيعة العملية المنجزة (5): ....
- أصل العقار(6): عقد بيع رسمي مشهر بالمحافظة العقارية ....
- تاريخ الامتلاك أو الإنشاء: ....
2018-05-10
حجم 1245 رقم 67
- تاريخ استصدار العقد: ....
2018-05-10
- طبيعة العقد (7) : ....
عقد بيع نهائي
2026-10-30

---

(1) اذا كان المتنازل غير موطنً بالجزائر ، فان تصفية ودفع الضريبة يمكن ان يقوم بهما وكيله المؤهل قانونا.
(2) المكلفون بالضريبة الذين لديهم رقم تعريف جبائي، ملزمون بملء هذا الاطار.
(3) تحديد طبيعة العقار (ممتلكات غير مبنية، سكنات ذات استعمال فردي، سكنات ذات استعمال جماعي، ...).
(4) تحديد المساحة الكلية، المساحة غير المبنية، المبنية وعدد المستويات في حالة ما اذا كان السكن ذات استعمال فردي.
(5) تحديد ما إذا كانت العملية ناتجة عن هبة أو تنازل بمقابل. في حالة ما اذا كانت هبة، يجب تحديد درجة القرابة.
(6) تحديد ما اذا كان اصل العقار تركة، هبة او شراء.
(7) تحديد طبيعة العقد (عقد اداري، عقد ملكية، ...).

III - العناصر المصرح بها (8)

التعيين	القيمة ب دج
- سعر التنازل عن العقار او الحقوق العينية العقارية (9) (ا)	18 000 000
مبلغ الحقوق والرسوم المدفوعة (ب)	5 588 400
مصاريف اخرى مثبتة قانونا (10) (ج)	12 411 600
- سعر الاقتناء او قيمة انشائه (11) (د)	12 000 000
مصاريف الاقتناء و الصيانة و التحسين، المثبتة قانونا (في حدود 30% من سعر اقتناء او قيمة انشاء العقار) (10) (ه)	360 000
فائض القيمة الناتج (و) = ((ا - ب- ج) – (د + ه)) :	51 600
نسبة التخفيض:	30% .....
مبلغ التخفيض (ز) = (و * نسبة) :	15 480
فائض القيمة الخاضع للضريبة (ح) = (و - ز) :	36 120

توضيح :

يقدر التخفيض ب 5٪ سنويًا ، ابتدءًا من السنة الثالثة (3) من تاريخ حيازة العقار، و ذلك في حدود 50٪. لتحديد فترة الثلاث (3) سنوات ، من الضروري العد من يوم إلى يوم.

IV - مبلغ الضريبة المستحقة

التعيين	القيمة ب دج
- فائض القيمة الخاضع للضريبة:	36 120
- نسبة الضريبة :	15 % 15%
المبلغ الضريبة (ط) (12):	5 418
التخفيض الضريبي المقدر ب 50% (ي) = (ط * 50%):	0
المبلغ المستحق (ك) = (ط – ي) (12):	5 418

توضيح :

تستفيد من تخفيض ضريبي قدره 50%، التنازلات عن السكنات الجماعية التى تشكل الملكية الوحيدة و السكن الرئيسى.

أشهد بصحة المعلومات الواردة في هذا التصريح.

بـ..وهران..................... في............................ 2026-10-30

ختم و إمضاء المكلف بالضريبة

طرق التسديد

☐	دفع بصك بنكي رقم .... في .... مسحوب على الوكالة ....
☐	دفع بصك بريدي رقم .... في ....
☐	الدفع نقدا

اطار مخصص لقباضة الضرائب

بـ........................ في...............................

ختم و إمضاء امين الصندوق

المبلغ المدفوع بالأرقام والحروف :

....

....

وصل الدفع رقم : .... في ....

---

(8) تحتفظ إدارة الضرائب بالحق في إعادة تقييم الاسس المصرح بها، وفقا لأحكام المادة 78 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

(9) بالنسبة للهبات، يجب التصريح بالقيمة التجارية للعقار.

(10) ترفق الوثائق التي تثبت هذه المصاريف الى هذا التصريح.

(11) عندما يكون العقار المتنازل عنه ناتجا من هبة او ميراث، فالقيمة التجارية للعقار بتاريخ الهبة او الميراث تحل محل قيمة الاقتناء.

(12) تقرب المبالغ المستحقة الى الدينار الأعلى بالنسبة للأجزاء التي تساوي او تفوق خمسين (50) سنتيما. اما الاجزاء التي تقل عن ذلك فيتم اهمالها.